

การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เบิกจ่ายเงินสะสมเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้ง ๖ รายการ รวมเป็นเงิน ๑,๖๕๓,๓๔๕ บาท จึงเป็นการใช้จ่ายเงินสะสมที่ไม่เป็นไปตามข้อ ๘๙ วรรคหนึ่ง (๑)^{๒๔} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งถือเป็นการนำเงินงบประมาณไปใช้จ่ายผิดประเภท อันเป็นความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง อย่างไรก็ตาม แม้การกระทำดังกล่าวจะเป็นความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง แต่การที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทำผิดวินัยทางงบประมาณ และการคลังจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการหรือไม่ นั้น ย่อมต้องพิจารณาด้วยว่า การกระทำของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้ง ๖ รายการ ก็เนื่องมาจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลหลังใหม่แล้วเสร็จ จึงต้องมีการย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานเทศบาลหลังใหม่ แต่ยังขาดครุภัณฑ์ที่จะมาบริการประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไปแล้ว จึงไม่สามารถนำเงินงบประมาณ ประจำปีมาดำเนินการได้ จึงเห็นว่า การเบิกจ่ายเงินสะสมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๕ รายการ ได้แก่ (๑) ค่าจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาล ตำบลลำดวนสุรพินท์ เป็นเงิน ๔๔,๐๐๐ บาท (๒) ค่าจัดซื้อระบบขยายเสียงสำหรับการประชุม และสัมมนาพร้อมติดตั้งเป็นเงิน ๒๒๗,๓๐๐ บาท (๓) ค่าจัดซื้อมู่ลี่และผ้าม่านพร้อมติดตั้งเป็นเงิน ๑๒๓,๘๐๐ บาท (๔) ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมดูดอากาศ เป็นเงิน ๕๔๕,๒๐๐ บาท และ (๕) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่ โต๊ะประชุม ตู้เหล็ก ชุดรับแขก เป็นเงิน ๔๘๘,๐๔๕ บาท ถือเป็นรายจ่ายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในหมวดค่าครุภัณฑ์

^{๒๔} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด

ฯลฯ

ฯลฯ



ตามมาตรา ๖๗ (๖)^{๒๕} แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้ เพียงแต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายนี้ไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ได้ประกาศใช้บังคับไปแล้ว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า อาคารสำนักงานเทศบาลหลังใหม่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้นานโดยไม่มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้ง ๕ รายการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว ย่อมจะทำให้อาคารมีสภาพทรุดโทรม หรือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เสื่อมสภาพได้ อันอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ประกอบกับ ครุภัณฑ์ทั้ง ๕ รายการ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างนั้นถือเป็นครุภัณฑ์ที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สำนักงานเทศบาลหลังใหม่ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เบิกจ่ายเงินสะสมเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้ง ๕ รายการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงถือเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เมื่อไม่ปรากฏว่าราคาครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างสูงกว่าความเป็นจริง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้เข้าใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์นั้นแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ได้รับความเสียหายจากการใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้ง ๕ รายการ แต่สำหรับการเบิกจ่ายเงินสะสมเป็นค่าก่อสร้างศาลพระภูมิพร้อมฐานตั้งศาล นั้น เป็นโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีจึงมิใช่โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เบิกจ่ายเงินสะสมเป็นค่าก่อสร้างศาลพระภูมิพร้อมฐานตั้งศาลเป็นเงิน ๒๑๕,๐๐๐ บาท จึงเป็นการใช้จ่ายเงินสะสมที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้รับความเสียหายจากการใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าก่อสร้างศาลพระภูมิพร้อมฐานตั้งศาลเป็นเงิน ๒๑๕,๐๐๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลลำดวนสุรพินท์ในขณะนั้น เสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อสภาเทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์ โดยมีได้ตรวจสอบว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวอยู่ในเงื่อนไขที่สามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้ตามกฎหมายและระเบียบหรือไม่ เป็นเหตุให้สภาเทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโดยไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ ๘๙ วรรคหนึ่ง (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

^{๒๕} พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

มาตรา ๖๗ เทศบาลอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๖) ค่าครุภัณฑ์

ฯลฯ

ฯลฯ



ได้รับความเสียหายเป็นเงิน ๒๑๕,๐๐๐ บาท อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๐^{๒๖} ประกอบกับมาตรา ๘^{๒๗} แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อย่างไรก็ตาม ความเสียหายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่สภาเทศบาลตำบลลำดวนสุรพินได้พิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างศาลพระภูมิพร้อมฐานตั้งศาลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย สภาเทศบาลตำบลลำดวนสุรพินจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในส่วนการกระทำของตนด้วย เมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแห่งกรณี จึงเห็นควรกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๑๕ ของความเสียหาย ๒๑๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๒,๒๕๐ บาท ดังนั้น คำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์เฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจำนวน ๓๒,๒๕๐ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์เฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินทางราชการเกินกว่าจำนวน ๓๒,๒๕๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๑๓/๒๕๖๐ ที่ อ.๑๐๕๖/๒๕๖๐ และที่ อ.๑๐๖๒/๒๕๖๐ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

^{๒๖-๒๗} พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๘ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทำการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีได้เพียงใดให้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมิต้องให้ใช้เต็มจำนวนของความเสียหายก็ได้

ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย

ในกรณีที่เกิดการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน มีให้นำหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับและเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นอยู่ในสังกัดหรือไม่ ถ้าเป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้ามิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ทั้งสองประการตามวรรคหนึ่ง ให้มีกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน และกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิดชอบ แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิดชอบ ให้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้น มีกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง



ในการตรวจรับงานงวดสุดท้ายของคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมทางเดินเท้าถนนมะลิวัลย์ (เก่า) แม้จะไม่ได้รายงานให้เทศบาลในฐานะผู้ว่าจ้างทราบว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างเมื่อล่วงพ้นกำหนดเวลาตามข้อกำหนดในสัญญา อันเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่ข้อ ๖๕ (๔) วรรคสองของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้ต้องปฏิบัติตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าเทศบาลได้รับทราบมาโดยตลอดว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า และต้องเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้าง แต่ก็ได้ดำเนินการเรียกร้อง อีกทั้ง ยังได้จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่ได้หักเงินค่าปรับไว้ กรณียอมฟังได้ว่า การที่คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้รายงานให้เทศบาลทราบว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างเมื่อพ้นกำหนดเวลาตามสัญญานั้น มิใช่ขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญที่ทำให้เทศบาลไม่อาจเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้างตามสัญญาได้ และมีผลโดยตรงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเทศบาล อันจะถือได้ว่าการละเลยต่อหน้าที่ดังกล่าวเป็นการกระทำละเมิดต่อเทศบาล เทศบาลจึงไม่มีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้คณะกรรมการตรวจการจ้างรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และนาย ช. ได้รับแต่งตั้งจากเทศบาลเมืองวังสะพุง (เทศบาลตำบลวังสะพุง เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดี) ให้เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมทางเดินเท้าถนนมะลิวัลย์ ต่อจากคณะกรรมการตรวจการจ้างชุดก่อน ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๕ ในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสามประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่ใช่สิทธิเรียกร้องค่าปรับจากผู้รับจ้างตามโครงการดังกล่าวเนื่องจากผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดเวลาตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเห็นว่า ความเสียหายจากการไม่ใช่สิทธิเรียกร้องค่าปรับไม่ได้เป็นผลจากการกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดี และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างตามโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมทางเดินเท้าถนนมะลิวัลย์ กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘๐ วัน



ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๓ โดยกำหนดการจ่ายเงินแบ่งเป็น ๓ งวดงาน และหากผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดให้เสียค่าปรับวันละ ๖,๕๖๐ บาท แต่ปรากฏว่า ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๔ อันเป็นการส่งมอบงานเมื่อล่วงพ้นกำหนดเวลาตามสัญญาจ้างแล้วเป็นเวลาถึง ๓๕๒ วัน ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะคณะกรรมการตรวจการจ้างจึงมีหน้าที่ในการรายงานผลการตรวจการจ้างกรณีดังกล่าวให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามข้อ ๖๕ (๔)^{๒๘} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตรวจรับงานจ้างงวดสุดท้ายโดยไม่ได้รายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบและผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดเวลาตามข้อกำหนดในสัญญาจ้าง จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๖๕ (๔) วรรคสอง ของระเบียบดังกล่าว อันถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติแล้ว อย่างไรก็ดี เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากคณะกรรมการตรวจการจ้างชุดก่อนได้ตรวจรับงานในงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๓ ซึ่งเลยกำหนดเวลาทำงานตามสัญญาจ้างแล้ว ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้มีการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง และมีได้ดำเนินการใด ๆ เพื่อแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากผู้รับจ้าง จนกระทั่งผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ผู้ถูกฟ้องคดีก็ยังคงมิได้บอกสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการตามข้อ ๑๒๗ วรรคห้า^{๒๙} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ

^{๒๘-๒๙} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๖๕ คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที่ดังนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวดแล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน อย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และรายงานให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบ

ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ให้รายงานหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณี

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๑๒๗

ฯลฯ

ฯลฯ

เมื่อครบกำหนดส่งมอบพัสดุตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรีบแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญา และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นบอกสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย



หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นฯ แม้ต่อมานายกเทศมนตรีตำบลวังสะพุงในขณะนั้น จะได้ทำบันทึกข้อตกลง ตกลงจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายให้กับผู้รับจ้าง โดยบันทึกดังกล่าวระบุว่า “สำหรับค่าจ้างนั้น ถ้ามี ทางผู้รับจ้างยินดีปฏิบัติตามสัญญา...” อันอาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดี ได้มีการสงวนสิทธิในการเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้างแล้วก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ยังไม่ได้แจ้ง เรียกจ่ายเงินค่าปรับตามข้อ ๑๗ ของสัญญา และเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดี ได้จ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่ได้หักเงินค่าปรับไว้ เพราะเห็นว่าเงินค่าจ้าง งวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ยังเพียงพอที่จะชำระค่าปรับได้ แสดงให้เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทราบดี อยู่แล้วว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนด อีกทั้ง กรณีที่นายกเทศมนตรีตำบลวังสะพุง คนต่อมาได้มีคำสั่งให้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ให้กับผู้รับจ้างทั้งหมดนั้น ปรากฏว่า รองปลัดเทศบาล ในฐานะรักษาการในตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลวังสะพุง และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าการคลัง ได้มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงและเสนอความเห็น ต่อนายกเทศมนตรีตำบลวังสะพุงว่า การเบิกจ่ายเงินกรณีนี้ได้มีการฟ้องร้องบังคับคดี และอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี เห็นควรให้รอผลคดีสิ้นสุดก่อนเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่าย และมีหนังสือหารือไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ จังหวัดอุดรธานี และสำนักงาน อัยการจังหวัดเลย ว่า ควรเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างหรือไม่ รวมทั้งมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง ต่อนายกเทศมนตรีตำบลวังสะพุงอีกครั้งหนึ่งว่า ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ ยังมีได้มีหนังสือตอบข้อหารือ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายเห็นควรชะลอการดำเนินการตามคำสั่ง ให้เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ให้ผู้รับจ้างไว้ก่อน แต่นายกเทศมนตรีตำบลวังสะพุง ได้มีคำสั่งให้ดำเนินการตามคำสั่งเดิม และเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ก็ได้ทำสัญญา ประนีประนอมยอมความกับผู้รับจ้าง โดยยินยอมจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ให้แก่ ผู้รับจ้างทั้งหมดโดยไม่มีการหักเงินไว้เพื่อชำระค่าปรับกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าด้วย กรณีจึงเห็นได้อย่างชัดแจ้งว่า แม้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จะละเลยต่อหน้าที่ไม่ปฏิบัติตาม ข้อ ๖๕ (๔) วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่นฯ ก็ตาม แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้รับทราบมาโดยตลอดว่าผู้รับจ้างส่งมอบงาน ล่าช้าและต้องเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้างตามข้อ ๑๒๗ วรรคห้า ของระเบียบดังกล่าว ประกอบกับ ข้อ ๑๗ ของสัญญาจ้างฉบับพิพาทด้วย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อสัญญาดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้รายงาน ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบว่า ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเมื่อล่วงพ้นกำหนดเวลาตามสัญญา จึงมิใช่ ขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญที่ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจเรียกเงินค่าปรับจากผู้รับจ้างตามสัญญาได้ และมีใช่เป็นผลโดยตรงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถูกฟ้องคดี อันจะถือได้ว่าเป็นการกระทำ ละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดี



จึงไม่มีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒^{๓๐} แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้

สำหรับผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุของผู้ถูกฟ้องคดี มีหน้าที่ตรวจสอบเอกสารใบรับรองผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อทำการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง นั้น แม้ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ จะมีได้ดำเนินการตามหน้าที่ในการเสนอเรื่องให้นายกเทศมนตรีตำบลวังสะพุงแจ้งค่าปรับกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานเมื่อพ้นกำหนดเวลาตามสัญญาจ้าง และไม่เสนอเรื่องในการแจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับกับผู้รับจ้าง ในขณะที่รับมอบงานงวดสุดท้ายก็ตาม แต่กรณีดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการต่ออายุสัญญาจ้างอันมีผลถึงจำนวนค่าปรับที่ต้องหักจากผู้รับจ้างด้วย โดยต้องรอหนังสือตอบข้อหารือจากจังหวัดเลยเสียก่อน และเห็นว่าเงินค่าจ้างในงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ซึ่งยังไม่ได้จ่ายให้ผู้รับจ้างยังเพียงพอในการหักค่าปรับจากผู้รับจ้าง อันเป็นเหตุผลที่รับฟังได้ ประกอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ถูกฟ้องคดี คือ การไม่ได้หักเงินค่าปรับจากผู้รับจ้าง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้รับทราบมาโดยตลอดว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าและต้องเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้าง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็หาได้ดำเนินการอย่างใดไม่ ส่วนการจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ นั้น หลังจากคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานทั้งสองงวดดังกล่าว นายกเทศมนตรีตำบลวังสะพุงในขณะนั้นได้มีหนังสือแจ้งให้ปลัดเทศบาลและหัวหน้ากองคลังดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ให้กับผู้รับจ้างทั้งหมดโดยไม่ปรับ ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว โดยได้มีหนังสือทักท้วงคำสั่งนั้น และได้มีหนังสือหารือไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ จังหวัดอุดรธานี และสำนักงานอัยการจังหวัดเลย แต่นายกเทศมนตรีตำบลวังสะพุงก็ยังยืนยันให้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างทั้งสองงวดตามคำสั่งเดิม การจ่ายเงินค่าจ้างทั้งสองงวดดังกล่าวโดยไม่หักค่าปรับจากผู้รับจ้าง จึงถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาภายหลังจากที่ได้มีหนังสือทักท้วงแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ได้เสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีหักค่าปรับจากการจ่ายเงินค่าจ้างทั้ง ๓ งวด จึงมิได้มีผลทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจเรียกเงินค่าปรับจากผู้รับจ้างได้ การกระทำหรือละเว้นการกระทำของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ จึงมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถูกฟ้องคดีอันจะถือว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีอำนาจเรียกให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒

^{๓๐} พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๘ หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ ให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายมีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชำระเงินดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด



แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ เช่นกัน พืพำกษำเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีเฉพาะส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (คำพิพำกษำศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๑๙/๒๕๖๐)

กรณีการคำนวณราคากลางผิดพลาดทำให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหายต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริง นั้น เมื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ส่วนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุมีเพียงหน้าที่ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างตามสัญญาจ้างเท่านั้น มิได้มีหน้าที่ตรวจสอบวิธีการคำนวณและราคาวัสดุที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางนำมาใช้ในการคำนวณราคาแต่อย่างใด ประกอบกับหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุมิได้เป็นหัวหน้าส่วนราชการที่มีอำนาจอนุมัติราคากลางงานก่อสร้าง ดังนั้น การที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างตามสัญญาจ้างแล้ว เห็นว่ามีรายการครบถ้วน จึงลงนามผ่านงาน จึงเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์และระเบียบของทางราชการ มิได้ปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจนเป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหายจากการกำหนดราคากลางสูงเกินจริงแต่อย่างใด หน่วยงานของรัฐจึงไม่มีอำนาจออกคำสั่งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับชำนาญงานสำนักชลประทานที่ ๓ สังกัดกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๑๒๑,๘๔๗.๘๐ บาท กรณีมีการคำนวณราคากลางผิดพลาดทำให้กรมชลประทานได้รับความเสียหายต้องจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างชุดคลองระบายน้ำให้แก่ผู้รับจ้างในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริง ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ซึ่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้ววินิจฉัยอุทธรณ์ยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพำกษำหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีทำหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ โครงการชลประทานพิษณุโลก ต่อมา ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๓ มีคำสั่งสำนักชลประทานที่ ๓ ที่ ข. ๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการ โดยได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ไว้ดังนี้ ๑. ควบคุมการดำเนินการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษา ๒. ควบคุมการดำเนินการจัดทำบัญชีคุมพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญและหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการพัสดุ ๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด การจัดทำรายงานประจำปีพัสดุ ๔. ดำเนินการเกี่ยวกับข้อผูกพันการบริหารสัญญาซื้อ/จ้าง ๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ๕๖๘/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เรื่อง การบริหารงานด้านพัสดุของกรมชลประทาน ข้อ ๓.๕ (ข้อ ๓.๕.๑ ถึงข้อ ๓.๕.๔) และตามแนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ข้อ ๑๓ (ข้อ ๑๓.๑ ถึงข้อ ๑๓.๒) ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แล้วนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณา และข้อ ๔.๕^{๓๑} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้วเห็นว่า คณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งเมื่อได้พิจารณาคำนวณและกำหนดราคากลางแล้ว ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณา เมื่อได้รับอนุมัติจึงส่งรายละเอียดพร้อมเอกสารไปให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อดำเนินการประมวลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป กรณีจึงเห็นได้ว่า คณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามสัญญางานจ้างชุดคลองระบายน้ำของโครงการชลประทานพิษณุโลก ส่วนผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามสัญญาจ้างดังกล่าว เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามสัญญาจ้างมีรายการครบถ้วน จึงลงนามผ่านงาน

^{๓๑} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑

ข้อ ๔.๕ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีการประกวดราคา ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุมิหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลและจัดทำหลักฐานการเผยแพร่และการปิดประกาศประกวดราคาภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการดังนี้

ฯลฯ

ฯลฯ



เพื่อดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น มิได้มีหน้าที่ตรวจสอบวิธีการคำนวณและราคาวัสดุที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางนำมาใช้ในการคำนวณราคาแต่อย่างใด ประกอบกับผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นหัวหน้าส่วนราชการที่มีอำนาจอนุมัติราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจึงเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์และระเบียบของทางราชการ มิได้ปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จนเป็นเหตุให้หน่วยราชการได้รับความเสียหายจากการกำหนดราคาสูงเกินจริงแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๑๒๑,๔๘๗.๙๐ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่วินิจฉัยยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ มีคำสั่ง และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวเป็นต้นไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๘๔/๒๕๖๑)

การที่ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันเป็นการฝ่าฝืนต่อหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ นั้น แม้การกระทำดังกล่าวจะเป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับความเสียหายจากการที่ไม่อาจนำงบประมาณไปใช้จ่ายในรายการประเภทอื่นได้ อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณดังกล่าว ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณได้แจ้งให้นายกองการบริหารส่วนจังหวัดและปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศึกษาหลักเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวและแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณด้วยแล้ว แต่นายกองการบริหารส่วนจังหวัดยังคงสั่งการให้ตั้งงบประมาณตามที่กองคลังได้ประมาณการไว้ โดยเป็น



การจัดทำภายใต้การสั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแลของปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นฯ และต่อมาได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดให้ตั้งวงเงินดังกล่าวเป็นงบประมาณประจำปี ทั้งยังได้รับความเห็นชอบจาก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด โดยไม่ปรากฏข้อทักท้วงเกี่ยวกับการ ตั้งงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาร่างงบประมาณ แต่อย่างใด กรณีถือได้ว่าการกระทำของผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณเป็นเพียง การกระทำละเมิดด้วยความประมาทเลินเล่อ แต่มิได้เป็นการกระทำโดยจงใจหรือ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณจึงไม่ต้องรับผิดชอบ ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อครั้งที่นาง จ. ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๖ (จังหวัดอุดรธานี) ได้ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ ของผู้ถูกฟ้องคดีแล้วพบว่า มีการตั้งและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ รายการค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โดยฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดในหนังสือของกระทรวงมหาดไทย เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิดกรณีดังกล่าว ภายหลังการสอบข้อเท็จจริงเสร็จสิ้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้ พิจารณารายงานแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงว่า กรณีเป็นการ เบิกจ่ายงบประมาณในการกิจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน จากนั้นได้ส่งสำนวนการสอบสวน ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ผลการตรวจสอบโดยกรมบัญชีกลางเห็นว่า พฤติการณ์ของนาง จ. และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรวม ๔ คน เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้ผู้ฟ้องคดี ได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๑,๑๓๔,๐๖๑.๔๐ บาท จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ในอัตราร้อยละ ๒๕ ของเงินจำนวนดังกล่าว คิดเป็นเงินคนละ ๒๘๓,๕๑๕.๓๕ บาท ผู้ถูกฟ้องคดี ไม่เห็นด้วยกับความเห็นของกรมบัญชีกลางจึงส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครวินิจฉัย ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้มีคำวินิจฉัยโดยมีความเห็นพ้องกับความเห็นของ กรมบัญชีกลาง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีคำสั่งให้นาง จ. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนเงิน



ดังกล่าวแก่ผู้ถูกฟ้องคดี ต่อมา นาง จ. ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวและได้ถึงแก่ความตายในเวลาต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะทายาทโดยธรรมของนาง จ. ทราบว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่เรียกให้นาง จ. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ กำหนดหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณเพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปของปีงบประมาณที่ผ่านมาเกิน ๓๐๐ ล้านบาทขึ้นไป สามารถตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ ๒ ของรายได้ ดังนั้น ในการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ของผู้ถูกฟ้องคดีสำหรับการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องนำรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ มาคิดคำนวณตามอัตราดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีรายได้ทุกประเภทรวมเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ จำนวน ๓๐๒,๕๗๙,๘๗๙.๙๐ บาท ภายใต้หลักเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงสามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๒ ของรายได้ คิดเป็นเงินจำนวน ๖,๐๕๑,๔๓๗.๖๐ บาท การที่เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยนำประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จำนวน ๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท มาคำนวณเพื่อตั้งงบประมาณรายจ่ายส่วนดังกล่าวเป็นเงินจำนวน ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท จึงเป็นการตั้งงบประมาณที่สูงกว่าหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิตั้งได้จำนวน ๑,๑๔๘,๕๖๒.๔๐ บาท การที่นาง จ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ รายการค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีโดยมิได้ใช้ฐานรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไปของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ มาคิดคำนวณตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว นั้น เป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบกับหลักเกณฑ์ตามที่หนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวกำหนด จึงเป็นการกระทำ



ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีรายการเบิกจ่ายโครงการอบรมและศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จำนวน ๓ โครงการ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๗,๑๘๕,๔๙๙ บาท เป็นจำนวนเงินที่สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่สามารถตั้งงบประมาณได้เป็นเงิน ๑,๑๓๔,๐๖๑.๔๐ บาท การกระทำของนาง จ. และเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหายไม่อาจนำงบประมาณในส่วนที่ตั้งโดยฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดเป็นเงินจำนวน ๑,๑๓๔,๐๖๑.๔๐ บาท ไปใช้จ่ายในรายจ่ายประเภทอื่นได้ จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดี อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า ในการประชุมพิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ของแต่ละหน่วยงาน นาง จ. ได้แจ้งให้นายกองคการบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครซึ่งได้เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวศึกษารายละเอียดของหนังสือกระทรวงมหาดไทยข้างต้น รวมทั้งหนังสือชักจูงแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ด้วยแล้ว แต่นายกองคการบริหารส่วนจังหวัดสกลนครยังคงสั่งการให้ตั้งงบประมาณในอัตราร้อยละ ๒ ของประมาณการรายรับตามที่กองคลังได้ประมาณการไว้ อีกทั้ง การจัดทำงบประมาณของนาง จ. เป็นการจัดทำภายใต้การสั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแลของปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ และต่อมาได้รับอนุมัติจากนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดสกลนครให้ตั้งวงเงินดังกล่าวเป็นงบประมาณประจำปี ทั้งยังได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครและผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร โดยไม่ปรากฏข้อทักท้วงเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณรายจ่ายที่ขัดต่อหลักเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาร่างงบประมาณแต่อย่างใด กรณีจึงถือได้ว่าการกระทำของนาง จ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ รายการค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ซึ่งตั้งไว้จำนวน ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยไม่ได้คำนวณจากฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นเพียงการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่อ แต่มิได้เป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง นาง จ. จึงมิต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และผู้ถูกฟ้องคดีก็มีอาจออกคำสั่งเรียกให้นาง จ. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่เรียกให้นาง จ. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอน



คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๔๕/๒๕๖๑ และที่ อผ.๒๔/๒๕๖๑ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๓) การพิจารณาจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชอบ

กรณีที่หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการเก็บรักษาของกลาง ได้จัดสถานที่เก็บของกลางไม่เพียงพอกับของกลางที่มีจำนวนมาก และไม่ได้จัดให้มีการป้องกันการสูญหายของของกลางอย่างเพียงพอ อีกทั้ง สถานที่จัดเก็บของกลางยังไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาได้อย่างปลอดภัยและยากต่อการตรวจสอบ ดังนั้น การที่ของกลางบางส่วนสูญหายไปจากสถานที่ดังกล่าว ย่อมถือเป็นความผิดและความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ดูแลรักษาของกลาง จึงต้องหักส่วนแห่งความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐออกกึ่งหนึ่งของค่าเสียหายทั้งหมด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการสังกัดกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เคยปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคลังของกลางที่ ๒ ระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๕๐ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๐ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จับกุมสินค้าในความผิดฐานสำแดงเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงอากร รายบริษัท ต. ตามแฟ้มคดีที่ ล.๒๖/๑๘.๐๑.๔๘ ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ มีการนำของกลางไปส่งให้ส่วนกลาง สำนักสืบสวนและปราบปรามเพื่อเก็บรักษา โดยมีนาย อ. ซึ่งขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคลังของกลางที่ ๒ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับมอบของกลางในบันทึกรับส่งของกลาง หลังจากนั้น เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ คลังของกลางที่ ๒ ได้ทำการตรวจนับของกลางตามแฟ้มคดีดังกล่าวอีกครั้ง ปรากฏว่ามีของกลางบางส่วนขาดหายไป อธิบดีกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงให้กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยกรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า ของกลางที่สูญหายนั้นมีเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคลังของกลางที่ ๒ รวม ๖ คน รวมทั้งผู้ฟ้องคดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงให้รับผิดชอบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๑๑๗,๑๙๓.๔๕ บาท ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา



หรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชี้ใช้ค่าสินไหมทดแทน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้เป็นที่สุดในศาลปกครองชั้นต้นแล้วว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย และจะต้องรับผิดชอบชี้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คงมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยในชั้นนี้เพียงประเด็นเดียวว่า การกระทำจะเมิดดังกล่าวเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือไม่ เห็นว่า ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๑ ๐๖ ๐๔ ๐๑ กำหนดว่า ของกลางที่ยึดหรือรับไว้ตามกฎหมายศุลกากร เมื่อนำส่งกรมศุลกากรให้อยู่ภายใต้ความควบคุมและเก็บรักษาของส่วนกลาง สำนักสืบสวนและปราบปราม ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะต้องจัดหาสถานที่ในการเก็บรักษาของกลางอย่างเพียงพอและมีมาตรการในการป้องกันและรักษาของกลางไม่ให้สูญหาย ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่าในส่วนของคลังของกลางที่ ๒ นั้น แบ่งออกเป็น ๓ SECTION ประกอบด้วย SECTION A SECTION B และ SECTION C โดยในสภาพของ SECTION C ประกอบด้วย SECTION C ๑ และ SECTION C ๒ ที่มีลักษณะเป็นห้องสี่เหลี่ยมยาวติดต่อกัน กันด้วยลวดตาข่ายมีประตูเปิดปิด และมีกุญแจล็อกแต่ละ SECTION และบริเวณด้านนอก SECTION C ๑ และ SECTION C ๒ จะเป็นพื้นที่ว่าง เรียกว่าลาน C ซึ่งมีลวดตาข่ายกันโดยรอบ แต่ไม่มีประตูเปิดปิด และจากปากคำของนาย อ. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคลังของกลางที่ ๒ และเป็นผู้รับมอบของกลางตามแฟ้มคดีที่ ล.๒๖/๑๘.๐๑.๔๘ รายบริษัท ด. ให้การว่า ของกลางมีชนิดและปริมาณมากหลายรายการ การตรวจนับต้องใช้เวลาหลายวัน จึงได้ให้คนงานนำของกลางดังกล่าวเข้าไปเก็บรักษาไว้ที่บริเวณลาน C ของ SECTION C ที่ไม่มีประตูเปิดปิด กรณีจึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการเก็บรักษาของกลางได้จัดสถานที่เก็บของกลางไม่เพียงพอกับของกลางที่มีจำนวนมาก และไม่ได้จัดให้มีการป้องกันการสูญหายของของกลางอย่างเพียงพอ และการนำของกลางไปเก็บรักษาไว้ที่ลาน C ของ SECTION C ที่ไม่มีประตูเปิดปิด จึงเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ของกลางสูญหายได้ ประกอบกับเมื่อพิจารณาจากภาพถ่ายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ส่งศาลแล้ว เห็นว่า สถานที่จัดเก็บของกลางไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาได้อย่างปลอดภัย และยากต่อการตรวจสอบ เมื่อของกลางบางส่วนสูญหาย จึงเห็นได้ว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากความผิดและความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ จึงให้หักส่วนแห่งความรับผิดชอบและความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวออกร้อยละ ๕๐ ของค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่ง



ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น เมื่อหักความเสียหายส่วนนี้ออกแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้เงินจำนวน ๕๘,๕๙๖.๗๒ บาท พิจารณาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้เงินเกินกว่า จำนวน ๕๘,๕๙๖.๗๒ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๓๘/๒๕๖๐)

๓.๔.๒ การกระทำละเมิดที่มีใช้การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๕ อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด

๑) อายุความการออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

กรณีที่กระทรวงการคลังมีความเห็นให้เจ้าหน้าที่อื่นรับผิดชอบเพิ่มเติม นอกเหนือไปจากที่ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด รายงานความเห็นไปยังกระทรวงการคลัง หากใช้เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่า เจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งไม่ต้องรับผิดชอบ แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิดชอบ จะทำให้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมีกำหนดอายุความ ๑ ปี นับแต่วันที่ หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง กรณีเช่นนี้ถือว่า หน่วยงานของรัฐรู้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งเป็นผู้กระทำละเมิดและต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในวันที่หน่วยงานของรัฐรับทราบความเห็นของกระทรวงการคลัง อายุความใช้สิทธิ เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่จึงมีอายุความ ๒ ปี นับแต่วันดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ จังหวัดนครราชสีมา ได้ตรวจสอบ การดำเนินการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง พบว่ามีการจัดจ้างไปในทางทุจริต เป็นเหตุให้ทางราชการต้องจ้าง ผู้เสนอราคาสูงสุดเข้าทำสัญญา ทำให้ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นอีก ๑๕๔,๒๙๖.๔๑ บาท โดยพิจารณาแล้ว เห็นว่า มีผู้ต้องรับผิดชอบ คือ ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง และ ๒. คณะกรรมการ เปิดซองสอบราคาจำนวน ๓ ราย นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ซึ่งผลการพิจารณาสอบสวน



ของคณะกรรมการฯ มีความเห็นให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระทองและคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาخذใช้ค่าเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือรายงานผลการสอบสวนให้กระทรวงการคลังทราบ ต่อมา กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางมีหนังสือลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ได้พิจารณาตรวจสอบแล้วเห็นว่า มีผู้เกี่ยวข้องและต้องรับผิดชอบ คือ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง และผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสระทองในขณะนั้น แต่เนื่องจากยังมิได้มีการสอบปากคำผู้ฟ้องคดี จึงให้โอกาสผู้ฟ้องคดีชี้แจงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานอย่างเพียงพอและเป็นธรรมก่อนออกคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือกรมบัญชีกลางดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๙ แจ้งผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังให้ผู้ฟ้องคดีทราบ พร้อมกับให้ชี้แจงข้อเท็จจริงผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือชี้แจงต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือส่งคำชี้แจงและพยานหลักฐานไปให้กรมบัญชีกลางพิจารณา ต่อมา กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ ว่า ยืนยันให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๐ แจ้งผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางให้ผู้ฟ้องคดีทราบ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงออกคำสั่งลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑ ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน ๗๗,๑๔๓.๒๐ บาท ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง และมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่สอบข้อเท็จจริงแล้วเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า มีผู้ต้องรับผิดชอบเพียงสองราย คือ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงรายงานไปยังกระทรวงการคลังตรวจสอบตามหนังสือลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๕ ต่อมา กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางมีหนังสือลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ แจ้งว่า ตรวจสอบแล้วมีผู้ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสองราย คือ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง และผู้ฟ้องคดี ส่วนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับทราบตามหนังสือแจ้ง



ดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รู้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้กระทำผิด และต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่างไปจากที่ได้เสนอความเห็นให้กระทรวงการคลังทราบตาม หนังสือแจ้งเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ วันดังกล่าวจึงเป็นวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง รู้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้กระทำผิดและต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน อายุความใช้สิทธิเรียกร้อง ค่าสินไหมทดแทนจากผู้ฟ้องคดีจึงมีอายุความสองปีนับแต่วันดังกล่าว กรณีนี้หาใช่เป็นกรณีที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดี จะต้องรับผิด อันจะทำให้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมีกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง จึงเป็นการออกคำสั่งภายในอายุความสองปีนับแต่วันที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสระทองรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหม ทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงยังไม่ล่วงพ้นระยะเวลาตามที่ กฎหมายกำหนด และเมื่อข้อเท็จจริงตามคดีนี้ฟังได้ว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลสระทองต้องเสียหาย คำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามคดีนี้จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมาย เช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๕๘/๒๕๖๑)

กรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายและหัวหน้า หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งสังกัดร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิด แล้วหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งสังกัดมีความเห็นว่า เจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งไม่มีการกระทำใดอันเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้เกิดความเสียหาย ส่วนหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายมีความเห็นว่า เจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งกระทำการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ถือได้ว่า หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ ผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตั้งแต่วันที่ที่มีความเห็น หรืออย่างช้าในวันที่มีหนังสือ รายงานการสอบสวนให้กระทรวงการคลังพิจารณา และต้องออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในอายุความสองปีนับแต่วันดังกล่าว หาใช่อายุความ หนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังไม่

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ๖ ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย เลขธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๓ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๒๙๒,๖๐๗ บาท สืบเนื่องจากสำนักงานผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พบว่า ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ ๓ จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๔ และวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๔ มีการเบิกจ่ายเงินโดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง หลายประการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการดังกล่าวรายงานผลการสอบสวนโดยมีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ ๓ จังหวัดเลย และนางสาว ล. ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นเหตุให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับความเสียหาย จังหวัดเลยโดยได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมการปกครอง และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิดร่วมกัน ต่อมา คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ ดังกล่าวได้รายงานสรุปสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด โดยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ เสียข้งมาก มีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้กระทำการอันเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทำให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสียหาย ส่วนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ เสียข้งน้อย มีความเห็นว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับความเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ เสียข้งน้อย ส่วนทางจังหวัดเลยมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ เสียข้งมาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงต่อกรมบัญชีกลางผู้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลัง หลังจากนั้น กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี แจ้งว่าพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับความเสียหายรวมทั้งสิ้น ๒๙๒,๖๐๗ บาท จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จำนวน ๒๙๒,๖๐๗ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีคำสั่งลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๓ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๒๙๒,๖๐๗ บาท และมีหนังสือแจ้งคำสั่งดังกล่าวต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า



ประธานกรรมการการเลือกตั้งผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์ได้มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้แม้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ เสียข้งมากจะมีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้กระทำการอันเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทำให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสียหาย และผู้ว่าราชการจังหวัดเลยซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากกรมการปกครองได้วินิจฉัยสั่งการโดยมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ เสียข้งมากก็ตาม แต่เมื่อกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๒๙๒,๖๐๗ บาท ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดี กรณีจึงถือไม่ได้ว่ากระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางมีความเห็นต่างจากหน่วยงานของรัฐในเรื่องความรับผิดชอบ อันจะมีผลให้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในคดีนี้มีกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๑๘ วรรคสอง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอันเป็นหน่วยงานของรัฐที่เสียหายได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๐ อันเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีความเห็นตามความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ เสียข้งน้อย หรืออย่างช้าภายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ อันเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือรายงานการสอบสวนให้กระทรวงการคลังพิจารณา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในอายุความสองปีนับแต่วันดังกล่าวตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ประกอบกับข้อ ๑๗^{๓๒} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบ

^{๓๒} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๑๗

ฯลฯ

ฯลฯ

ในระหว่างพิจารณาของกระทรวงการคลัง ให้ผู้แต่งตั้งสั่งการให้เตรียมเรื่องให้พร้อมสำหรับการออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชำระค่าสินไหมทดแทนหรือดำเนินการฟ้องคดีเพื่อมิให้ขาดอายุความสองปีนับจากวันที่ผู้แต่งตั้งวินิจฉัยสั่งการ

ให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนอายุความสองปีสิ้นสุดไม่น้อยกว่าหกเดือน ถ้ากระทรวงการคลัง

